PROYECTO DE LEY

Ley de reconocimiento del trabajo sexual autónomo y de investigación de la corrupción policial asociada

Reconoce como actividad lícita por cuenta propia la oferta de servicios sexuales por personas mayores de edad, en forma individual, voluntaria y autónoma, con acceso al monotributo, a la obra social y a la jubilación, sin habilitar prostíbulos ni intermediarios; prohíbe fichar a quienes la ejercen; invita a las provincias a derogar las faltas que la sancionan, y crea una unidad especial de investigación de la corrupción policial vinculada a la oferta sexual y a la trata.

Propuesta 68: Policías que rotan para cortar lazos con el delito · Propuesta 50: Que trabajar en blanco convenga
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

Ejercer la prostitución por cuenta propia no es delito en la Argentina, pero quienes lo hacen viven en la informalidad total: sin aportes, sin obra social, sin jubilación y expuestas a la persecución de los códigos de faltas. Esa zona gris es la que aprovechan quienes lucran con ellas, empezando por una parte de la policía que cobra para dejar trabajar, detiene sin causa o protege a las redes de explotación. El presente proyecto reconoce la actividad autónoma como trabajo por cuenta propia, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier monotributista, y mantiene intacta la persecución penal del proxenetismo y de la trata: no se habilitan prostíbulos ni intermediarios de ninguna clase. Al mismo tiempo, encarga a la Oficina de Asuntos Internos una investigación especial, con canal de denuncia protegido y auditoría patrimonial, sobre la corrupción policial asociada a esta actividad, y ofrece una salida laboral a quien quiera dejarla.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Reconocimiento del trabajo autónomo

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Reconócese como actividad lícita por cuenta propia la oferta de servicios sexuales realizada por personas mayores de dieciocho (18) años, en forma individual, voluntaria y autónoma, sin intermediación de terceros.

ARTÍCULO 2°.- Límites. La presente ley no habilita casas de tolerancia, agencias, intermediarios ni ninguna forma de organización de la actividad de otra persona. Se mantienen sin modificación los artículos 125 bis, 126, 127 y 145 bis y siguientes del Código Penal, la Ley N° 12.331 y la Ley N° 26.364. El consentimiento de la víctima no excluye la responsabilidad de quien explota la actividad de otro.

ARTÍCULO 3°.- Monotributo y seguridad social. Quienes ejerzan la actividad podrán inscribirse en forma voluntaria en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con acceso a la obra social y al sistema previsional en las mismas condiciones que cualquier monotributista. ARCA les asignará un código genérico de servicios personales, sin mención de la actividad en constancias, facturas ni registros accesibles a terceros, y tratará el dato como dato sensible en los términos de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 4°.- Prohibición de fichaje. Prohíbese a las fuerzas de seguridad y a cualquier organismo público llevar registros, fichas o listados de personas por ejercer la actividad del artículo 1°. Los registros existentes en las fuerzas federales se destruyen dentro de los noventa (90) días, previa copia sellada a disposición de la unidad del artículo 8°.

ARTÍCULO 5°.- Salud. El acceso a controles de salud es voluntario, gratuito y confidencial en los efectores públicos. Ninguna autoridad podrá exigir libretas sanitarias ni controles obligatorios como condición para ejercer.

ARTÍCULO 6°.- Salida laboral. Quien desee dejar la actividad tendrá acceso prioritario a la capacitación y al trabajo comunitario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y al ingreso único, sin requisitos adicionales.

ARTÍCULO 7°.- Provincias y municipios. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a derogar las contravenciones y faltas que sancionan la oferta de servicios sexuales por cuenta propia, y a adherir a los artículos 4° y 5°.

Capítulo II – Investigación de la corrupción policial

ARTÍCULO 8°.- Unidad especial. Créase en la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales, fuera de la cadena de mando de cada fuerza, una unidad especial de investigación de la corrupción policial vinculada a la oferta de servicios sexuales y a la trata de personas: el cobro de dinero o favores para permitir el trabajo, la extorsión, las detenciones arbitrarias, la protección de lugares de explotación y la connivencia con redes de trata. La unidad no crea cargos nuevos: se integra con personal de la Oficina y del Cuerpo Federal contra la Trata de Personas y el Fraude Digital.

ARTÍCULO 9°.- Denuncia protegida. La unidad recibirá denuncias por un canal confidencial, integrado a la línea 145, con reserva de identidad de quien denuncia. La denuncia no podrá dar lugar a ninguna actuación contra la persona denunciante por la actividad del artículo 1°, y quien denuncie podrá acceder al programa de protección de testigos de la Ley N° 25.764.

ARTÍCULO 10°.- Auditoría patrimonial y rotación. La unidad auditará la evolución patrimonial del personal con destino en las jurisdicciones con mayor número de denuncias, dará intervención al fiscal ante cada indicio de delito y propondrá su traslado inmediato conforme a la ley de permanencia máxima en destino.

ARTÍCULO 11°.- Provincias. El Ministerio de Justicia y Seguridad ofrecerá a las provincias convenios para que la unidad investigue, con su autorización, a sus policías, como condición del acuerdo federal de rotación policial.

ARTÍCULO 12°.- Informe público. La unidad publicará cada seis (6) meses un informe con las denuncias recibidas, las investigaciones abiertas, las causas judiciales iniciadas y las sanciones aplicadas, sin datos que identifiquen a denunciantes.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.